



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/mcmc/smur/gga/CGVM/

Rol N°1.412-2025

Santiago, treinta de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

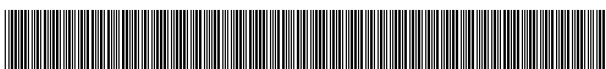
1°) Que, a fojas 70 (TCE) reclama don Elicer Daniel Chamorro Vargas, candidato a Alcalde por la comuna de Calama, en las elecciones 2024, contra la resolución N°G2573 de veintiocho de abril de dos mil veinticinco del Servicio Electoral, que rechazó su cuenta de ingresos y gastos electorales, solicitando aprobar su cuenta y conceder el reembolso;

2°) Que, la observación N°2, relativa a un gasto por \$678.270 por concepto de "*Servicios remunerados de brigadistas*" de la prestadora Yesenia Álvarez Cortés, respaldado mediante tres boletas de honorarios, a saber: boleta N°11 por \$295.660; boleta N°12 por \$243.480; y boleta N°13 por \$139.130, y que fuere observado por haber omitido el informe de actividades que respalde el gasto, se tendrá por subsanada, toda vez que la candidatura remite, a fojas 71 (TCE) y siguientes, el informe requerido y justifica el valor de mercado pagado contra la prestación;

3°) Que, la observación N°3 relativa a un gasto por \$357.000 por concepto de "*Propaganda en redes sociales*" del proveedor Iván Eduardo Marín Reyes Comunicaciones E.I.R.L, respaldado mediante factura electrónica N°435, y que fuere observado por no remitir informe de actividades, se rechazará, puesto que la candidatura no remite el informe ni justifica el valor de mercado, como le fuere solicitado por el Servicio Electoral;

4°) Que, la observación N°4, relativa a un gasto por \$377.457 por concepto de "*Propaganda impresa y merchandising*", respaldado mediante un documento no válido, se tendrá por subsanada, toda vez que el gasto fue acreditado mediante voucher N°53010, el cual, conforme a lo dispuesto en la Resolución Exenta N°176 de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, del Servicio de Impuestos Internos, es un documento tributario válido para respaldar la erogación;

5°) Que, respecto a la observación N°8, se debe tener presente que, en los hechos, esta contiene cuatro





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/mcmc/smur/gga/CGVM/

Rol N°1.412-2025

reparos: 8.1.- Según los registros internos del Servicio Electoral, se constata la existencia de un gasto por un monto de \$777.000, por concepto de "*Propaganda en radioemisoras*", del proveedor PRODUCTORA VOZ DEL DESIERTO SPA. Sin embargo, dicho gasto no fue incorporado en la rendición general de la cuenta de ingresos y gastos electorales; 8.2.- Se constató propaganda pagada por la candidatura en redes sociales en las plataformas de Facebook e Instagram. Sin embargo, dicho gasto no se encuentra declarado en su rendición de cuenta; 8.3.- Se evidencia una solicitud de "*reembolso al candidato*" en el Formulario de Gastos N°88, por un monto total de \$4.399.997, la cual se encuentra financiada con los aportes en efectivos recibidos en la campaña; y 8.4.- En fiscalización de propaganda electoral a través de medios digitales realizada por el Servicio, se constató propaganda electoral mediante medio de prensa digital "*El Referente*", no fue incorporado en la rendición general de la cuenta de ingresos y gastos electorales;

6°) Que, en lo que respecta a la observación 8.1, se tendrá por subsanada, puesto que el gasto fue declarado a fojas 24 (TCE), mediante la factura N°318, y respecto de la cual, el reclamante indica existir una diferencia de \$18.000 entre la glosa y lo informado en el Formulario N°88, dando una explicación que se estima como suficiente para aclarar la situación expuesta;

7°) Que, en los demás reproches asociados a la observación N°8, respecto a la constatación de propaganda en redes sociales y en prensa digital, gastos no incorporados en la rendición, no se emite declaración o alegación a su respecto. Finalmente, respecto a la evidencia de existir una solicitud de reembolso por \$4.399.997 y, no obstante, que los ingresos son por \$4.400.000, encontrándose íntegramente financiada la cuenta, el reclamante insiste en su derecho a la devolución completa de los gastos, sin mayor desarrollo, por lo que se rechazará la reclamación en esta parte;

8°) Que, el Servicio Electoral, en el considerando 10° de la resolución reclamada, estimó que la omisión de documentación contable respaldatoria de los





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/mcmc/smur/gga/CGVM/

Rol N°1.412-2025

gastos, en este caso, permite identificar faltas graves a la probidad y transparencia del gasto electoral. Teniendo, además, este Tribunal especialmente en consideración que el candidato solicitó todos sus gastos para reembolso, no obstante encontrarse la cuenta financiada, y haber omitido gastos relevantes, como la propaganda en redes sociales y medios digitales;

9°) Que, así las cosas, los gastos rechazados alcanzan un 23,52% relación a los gastos declarados, y un porcentaje aún mayor, si se consideran los estimables -en razón de su omisión en la cuenta-. Por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley N°19.884, se encuentra justificado el rechazo de la cuenta general de ingresos y gastos electorales.

Por estas consideraciones, **se acoge parcialmente** la reclamación deducida a fojas 70 (TCE), por don Elicer Daniel Chamorro Vargas, candidato a Alcalde por la comuna de Calama, en las elecciones 2024, contra la resolución N°G2573 de veintiocho de abril de dos mil veinticinco del Servicio Electoral, **sólo en cuanto** se tienen por subsanadas las observaciones N°4 y N°8.1.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1.412-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 30/06/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 30/06/2026

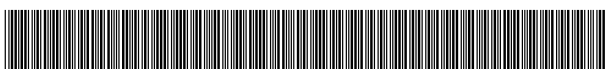
Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 30/06/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 30/06/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1412-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 30/06/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 30 de junio de 2026.



CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 30/06/2026



C5CA650B-1C3F-4C64-81E8-982FFB03CEEC

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.